

1502515-55.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a existência de notícia de que o acusado estaria realizando o tráfico naquela localidade, a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502515-55.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502515-55.2021.8.26.0047 - 2021/002391

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEJANDRO PEREIRA ALVIM

Juiz de Direito: Dr. BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

1.ALEJANDRO PEREIRA ALVIM, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 26 (vinte e seis) porções, com peso líquido de 7,450 g (sete gramas e quatrocentos e cinquenta miligramas) de cocaína (fls. 78/80).

O acusado foi notificado (fl. 88) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 96/99), a denúncia foi recebida (fls. 104/105).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu interrogado (fls. 125/126).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fls. 128/136), e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, reconhecendo-se a menoridade relativa (fls. 139/146).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 19), e pelos laudos periciais das substâncias entorpecentes (fls. 28/30 e 66/68).

Na fase policial o acusado aduziu que é morador da Rua Pompéia, nº 180, na Vila Progresso e que na data de hoje sua tia Maria lhe chama para limpar o terreno da residência e prometeu lhe dar R\$ 15,00 (quinze reais). Começou a limpar o terreno por volta das 19h00 e, ao terminar, próximo às 20h00, sua tia lhe deu R\$ 20,00 e disse que era para comprar um lanche e um refrigerante. Alega que no caminho até a lanchonete, foi abordado por policiais militares que disseram que havia uma denúncia de que estaria traficando. Afirma que os policiais militares lhe afirmaram que era para irem até um local e que se nada fosse encontrado estaria liberado. Foi colocado na viatura e quando chegaram próximo a um caminhão, viu o momento em que os policiais encontraram uma sacola transparente contendo cocaína escondida sob a lona da carreta do veículo. Afirma que o entorpecente deveria estar escondido há muito tempo, pois a sacola estava empoeirada (fl. 5).

Em Juízo o réu aduziu que é natural de Palmital/SP. Estava 'brigado' com sua família e, por esse motivo, foi para Assis/SP. A distância entre a rodoviária de Assis e a Vila Progresso é ínfima, mas estava perdido pois fazia uso de grande quantidade de drogas. Estava sem dinheiro. Por volta das 19h00 foi até a casa de sua 'tia de consideração' e ela pediu para fazer uma 'limpeza' no terreno dela. Pelo serviço realizado, recebeu da tia a quantia de R\$ 20,00. Posteriormente, foi até uma lanchonete. Em seguida, 'desceu' novamente e decidiu comprar uma porção de cocaína. Quando estava 'descendo' para ir até uma biqueira, os policiais o abordaram e encontraram os R\$ 20,00 (vinte reais) em sua posse. Em nenhum momento dirigiu-se até a carreta. Os castrenses informaram o interrogado que havia uma denúncia. Não tentou fugir dos policiais. Já conhecia os militares, pois já havia sido detido por eles em relação a outro processo. Tem 18 anos e alega ser usuário de maconha e cocaína. Afirma ser dependente químico. É usuário de drogas desde os 14 anos. Possui passagem pela Vara da Infância e Juventude. Não possui passagem pela Fundação Casa. Não foi encontrado nenhuma droga na sua posse. Nunca fez tratamento para dependência química. As porções de cocaína não são de sua propriedade. (fls. 125/126).

O Policial Militar Ronner obtemperou que estava em patrulhamento pela Vila Progresso quando recebeu uma informação de que um indivíduo com 'camiseta azul' estaria guardando drogas em uma 'carreta' abandonada na Rua Araçatuba. Dirigiu-se até o local e, em determinado momento, verificou que o acusado se deslocou até referido veículo e pegou algo debaixo do assoalho, na parte de cima da carreta. Em seguida, o réu saiu no 'sentido a quadra'. Procedeu a abordagem do denunciado na Rua Amparo, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse, tendo sido encontrada apenas a quantia de R\$ 20,00. O depoente notou certo nervosismo do acusado quando procedeu a abordagem, sendo que o denunciado tentou se evadir. Em razão disso, o réu foi algemado. A testemunha retornou com o acusado até o local em que estava estacionada a carreta. No momento em que a viatura parou, uma criança, de cerca de 8 anos, que estava brincando no local, dirigiu-se até os castrenses e mencionou que o 'rapaz de camiseta azul estava guardando drogas no veículo'. Iniciou as buscas na carreta e encontrou 26 porções de cocaína. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado. O depoente informa que já efetivou a prisão do denunciado em ocasiões anteriores, pela prática de tráfico nas imediações da praça. O depoente parou a cerca de trinta metros de distância da carreta. O acusado não soube explicar a origem do montante. O réu já era conhecido nos meios policiais (fls. 125/126).

O Policial Militar Herculano disse que recebeu uma informação de que havia um indivíduo guardando entorpecentes em uma carreta. Dirigiu-se até o local indicado e, após algum tempo observando, visualizou o acusado subindo no veículo e pegando algo. Em seguida, o réu saiu 'sentido a praça'. Procedeu a abordagem do denunciado em uma rua próxima ao local em que a carreta estava estacionada. Indagado, o acusado negou, a princípio, que estava guardando narcóticos naquele veículo. Foi encontrado a quantia de R\$ 20,00 com o réu. Quando o depoente informou que iriam voltar ao local em que a carreta estava estacionada, o denunciado afirmou prontamente que 'aquilo não era dele', tentando evadir-se da abordagem. Diante da situação, foi preciso algemar o acusado. Quando chegaram ao local em que a carreta estava, uma criança que estava brincando na quadra foi em direção a viatura e

mencionou que uma pessoa de nome ALEJANDRO estava escondendo entorpecentes na carreta. A criança não tinha conhecimento de que ALEJANDRO era o denunciado. Após iniciar as diligências no veículo, foram encontradas as porções de cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e encaminhado até a Delegacia. As características informadas sobre a pessoa que estava traficando drogas era 'um rapaz novo, de camiseta azul' que estava a todo momento indo até a carreta. O denunciado estava usando as roupas que foram indicadas na denúncia. O réu tentou fazer um 'acordo' com os policiais, dizendo que 'caso o liberassem, ele daria mais coisas'. Não participou de ocorrências anteriores envolvendo o denunciado. Estava a cerca de vinte metros do veículo observado (fls. 125/126).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absoluta ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a existência de notícia de que o acusado estaria realizando o tráfico naquela localidade, a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, que bem indica a finalidade da mercancia e, ainda, a tentativa de fuga do denunciado, além do fato de ser conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in

casu, o réu permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar. Ademais, como é cediço, é inaplicável o princípio da insignificância aos delitos relacionados a drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida - 7,450 g (sete gramas e quatrocentos e cinquenta miligramas) de cocaína - não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação, notadamente porque se trata de substância com alto poder lesivo. No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. II - Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No mesmo diapasão:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. DOSIMETRIA. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta ou a periculosidade social da ação. Pena bem dosada. Apelação desprovida."(TJDF, Acórdão 1190677, 20170110219842APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: 240 - 246 - sem grifos no original).

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude (cf. Certidões e F.A de fls. 34/35 e 93/95).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravante e eventual atenuante, como a menoridade relativa, não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 18 anos de idade, além de ter passagem junto à Vara da Infância e Juventude local, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, já era conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de entorpecente, tudo a indicar que não se tratava de mero traficante eventual, mormente se for considerado está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial nº 1501764-68.2021.8.26.0047 (fl. 33), cujos fatos ocorreram anteriormente (14/07/2021), por eventual prática de tráfico de drogas.

Nesse sentido,

AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRADO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Os requerimentos de nulidade do feito, absolvição e revogação da prisão preventiva, tratam-se de reiteração de pedidos, os quais, já foram suscitados e apreciados, por ocasião dos julgamentos dos HC n. 537.639/SP e HC n. 534.571/SP, oportunidade em que não foram conhecidos. III - Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas

de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV – In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V – A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) grifei

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar ALEJANDRO PEREIRA ALVIM, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, analisando as circunstâncias judiciais e a quantidade de pena estipulada, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Observo o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado obrigatório para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), com base em controle difuso de constitucionalidade exercido no HC 111.840 e reanalisado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isso, pois, a fixação de regime inicial diverso do fechado, em cotejo com o período em que se encontra segregado cautelarmente, afasta a razoabilidade para manutenção do cárcere processual (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017; HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido – em favor da União (fl. 19).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva

certidão.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA